

LEI COMPLEMENTAR Nº 135, DE 23 DE JULHO DE 2024

“Altera e acrescenta dispositivos na Lei Complementar nº 128, de 29 de maio de 2023, que ‘Estabelece o novo Plano Diretor Participativo do Município de Brumadinho e dá outras providências’.”

O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O *caput* do artigo 129 da Lei Complementar nº 128, de 29 de maio de 2023, que ‘Estabelece o novo Plano Diretor Participativo do Município de Brumadinho e dá outras providências’”, passa a vigorar com a seguinte redação, ficando ainda acrescido do parágrafo terceiro.

“Art. 129. Para a emissão da declaração de conformidade municipal prevista no § 1º do artigo 10 da Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997, ou disposição que a substituir, referentes aos licenciamentos de competência estadual ou federal, o Município deverá:

(NR)

I. (...)

II. (...)

§1º (...)

§2º (...)

§3º Ficam excluídos da exigência do *caput* deste artigo os empreendimentos cujo licenciamento ambiental ocorra, ou venha a ocorrer, no âmbito do órgão municipal ambiental.” (AC)

Art. 2º O § 6º do artigo 188 da Lei Complementar nº 128, de 29 de maio de 2023, que ‘Estabelece o novo Plano Diretor Participativo do Município de Brumadinho e dá outras providências’”, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 188. (...)

(...)

§ 6º A revisão e atualização da delimitação da Sobrezona de Mineração poderá ocorrer por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal mediante anuência prévia do Conselho Municipal do Meio Ambiente (CODEMA) e do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável (COMDESP), no rito do Artigo 301 desta Lei Complementar, sempre que ocorrer:

- I. a aprovação de projeto de parcelamento ou ocupação do terreno situado na referida sobrezona, de ofício, pelo Órgão de Planejamento Urbano, ou;
- II. a iniciativa de criação de Unidade de Conservação ou Corredor Ecológico, de ofício, pelo Órgão Ambiental integrante do SISEMA, ou;
- III. a necessidade de conformação dos limites da área abrangida pelo Direito Minerário, concedido pela Agência Nacional de Mineração.” (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brumadinho, em 23 de julho de 2024.

Avimar de Melo Barcelos

Prefeito Municipal